

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 944/2023
(@ वि.अ.या. (सि) 18982/2022)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

.... अपीलार्थी(गण)

बनाम

एमजीएस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

.... प्रत्यर्थी(गण)

के साथ

सिविल अपील सं. 947/2023
(@ वि.अ.या. (सि) 3167/2023)
(@ डायरी सं 1203/2023)

सचिव भूमि एवं भवन निर्माण विभाग
द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य

.... अपीलार्थी(गण)

बनाम

एमजीएस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

.... प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

एम.आर. शाह, न्या.

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं. 910/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 20.07.2015 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है तथा यह घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के साथ साथ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।
2. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने आवेगपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता पश्चातवर्ती क्रेता था, जिसने अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नगत संपत्ति खरीदी और अधिनिर्णय घोषित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, मूल रिट

याचिकाकर्ता को बाद का क्रेता होने के नाते अधिग्रहण की कार्यवाही और / या अधिग्रहण की कार्यवाही के व्यपगत होने को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आपति उच्च न्यायालय के समक्ष लाई गई थी और यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रति-शपथपत्र में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता के पश्चातवर्ती क्रेता होने के नाते अधिग्रहण के व्यपगत होने के लिए प्रार्थना करने के अधिकार को निर्णित नहीं किया है। शिव कुमार व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, (2019) 10 एससीसी 229; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य, सिविल याचिका सं. 3073/2022 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों तथा इसके बाद के निर्णय, जिसमें पूर्वोक्त दोनों निर्णयों पर भरोसा जताया गया है, का अवलंब लिया गया है।

3. हालांकि प्रत्यर्थी - मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मूल

रिट याचिकाकर्ता पश्चातवर्ती क्रेता था और अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद उसने भूमि खरीदी। हालांकि, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय शिव कुमार व अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में जैसा कि उस मामले में लागू होता है, मूल रिट याचिकाकर्ता का कोई मालिकाना हक नहीं था और उसने सामान्य मुख्तारनामा के आधार पर मालिकाना हक होने का दावा किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक समय पर, सरकार (रा.रा.क्षे. दिल्ली) बनाम मानव धर्म न्यास व अन्य, (2017) 6 एससीसी 751 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय बिलकुल सटीक है इस बिंदु पर, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा जताया गया है।

4. हमने संबंधित पक्षकारगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना है।
5. यह विरोध में नहीं है कि मूल रिट याचिकाकर्ता पश्चातवर्ती क्रेता है, जिसने अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद और अधिनिर्णय घोषित किए जाने के बाद भी जमीन खरीदी थी। इसलिए, एक पश्चातवर्ती क्रेता

होने के नाते, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों की श्रृंखला में, विशेष रूप से, शिव कुमार व अन्य (पूर्वोक्त) तथा गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त) और गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त) और पश्चातवर्ती मामले के निर्णयों में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, पश्चातवर्ती क्रेता को अर्जन के व्यपगत हो जाने को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

5.1 प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के द्वारा शिव कुमार व अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में पारित निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता है, मूल रिट याचिकाकर्ता ने सामान्य मुख्तारनामा के आधार पर मालिकाना हक का दावा किया तथा वर्तमान मामले में, पश्चातवर्ती क्रेता ने पंजीकृत क्रय विलेख द्वारा संपत्ति खरीदी है, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित विधि यह है कि पश्चातवर्ती क्रेता को अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में, यह विशेष रूप से माना और

अभिनिर्धारित किया गया है कि पश्चातवर्ती क्रेता को अर्जन के व्यपगत होने के लिए प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है।

5.2 अब, जहां तक **मानव धर्म न्यास व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में इस

न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताने का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त निर्णय में विधि एवं तथ्यों को उचित महत्व नहीं दिया गया है।

5.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह

प्रतीत होता है कि हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष और इसी प्रकार प्रति-उत्तर में कहा गया है, रिट याचिका की पोषणीयता पर मूल रिट याचिकाकर्ता- पश्चातवर्ती क्रेता के कहने पर एक आपत्ति उठाई गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय को इस पहलू पर विचार करना चाहिए था। जैसा भी हो, तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी के पश्चातवर्ती क्रेता होने के नाते उसे अधिग्रहण के व्यपगमन हेतु प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में माना और

अभिनिर्धारित किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, ये दोनों अपीलें सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त व दरकिनार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाहियों का कोई व्यपगमन, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना और अभिनिर्धारित किया गया है, नहीं माना जाएगा।

तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

..... न्या.

[एम.आर. शाह]

..... न्या.
[सी.टी. रविकुमार]

..... न्या.
[संजय करोल]

नई दिल्ली;
17 फरवरी, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।